#### 6.2.3 不予变更情形

异议人变更存在下列情形之一的，应不予变更：

（1）在先权利转移前，异议申请依法应当不予受理的；

（2）异议人变更申请材料不齐备或有重大瑕疵的；

（3）其他不予变更的情形。

## 7 撤回商标异议申请审查

异议人在商标注册部门作出决定前，可以书面向商标注册部门要求撤回申请并说明理由，商标注册部门认为可以撤回的，异议程序终止。

### 7.1 文件要求

撤回商标异议申请应符合以下要求：

（1）撤回异议的申请人应当与异议人名义一致。

（2）被异议商标信息及撤回异议申请的类别信息填写应当准确无误。

（3）异议人直接提交撤回异议申请的，应加盖异议人章戳或签字，并与异议申请书所盖章戳或签字一致；委托代理机构提交的，应加盖代理机构公章并由代理人签字。

（4）委托代理机构提交撤回申请的，应当附送商标代理委托书，委托书应当加盖委托人章戳（应与异议申请书所盖章戳一致），载明代理权限、代理事项及授权日期，代理事项应为“撤回异议申请”。

（5）应当提交由异议人盖章或签字的身份证明文件复印件，证件和盖章或签字应与提交异议申请时的一致。

（6）被异议人代理机构不能代理异议人撤回商标异议申请，被异议商标已核准转让给异议人的除外。

### 7.2 审查结论

（1）经审查，撤回商标异议申请符合规定的，商标注册部门发出《撤回商标异议申请核准通知书》或《异议结案通知书》。《撤回商标异议申请核准通知书》主送异议人，抄送被异议人。《异议结案通知书》送达双方当事人。异议申请尚未受理的，向异议人发出《异议申请不予受理通知书》。

（2）经审查，撤回异议申请需补正的，书面通知申请人在指定期限内补正。经补正，符合规定的，核准撤回或结案。经补正后仍然不符合规定的，不予核准撤回异议申请，商标注册部门向异议人发出《撤回商标异议申请不予核准通知书》。

（3）异议人提交书面材料明确表示未递交撤回商标异议申请的，该撤回异议申请不予核准。

（4）异议申请代理机构与撤回申请代理机构不同的，通知书抄送原异议申请代理机构。

### 8　被异议商标撤回相关异议申请的处理

被异议商标已核准撤回的，相关异议案件予以结案，商标注册部门书面通知双方当事人。

### 9　商标异议申请驳回

已经受理的异议申请，发现不符合受理条件或出现了不符合受理条件的新情况时，予以驳回并书面通知当事人。

# 第四章　评审形式审查

## 1　法律依据

《商标法》第四条、第五条、第八条、第十八条、第十九条、第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第五十四条、第七十二条

《商标法实施条例》第五条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第四十九条、第五十一条、第五十三条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条

## 2　引　言

商标评审是指商标注册部门依据《商标法》的相关规定审理有关商标争议事宜。

商标评审案件包括五种类型：驳回复审、不予注册复审、无效宣告复审、撤销复审、无效宣告。

驳回复审、不予注册复审、无效宣告复审、撤销复审案件为复审类案件。

## 3　形式审查

### 3.1　申请主体

提交商标评审申请，申请人应符合《商标法》规定的主体资格要求。

复审类案件：申请人应为原审程序当事人。复审商标发生转让、移转情形的，受让人可承继评审主体资格。

无效宣告案件：任何组织和个人可以依据《商标法》第四十四条第一款规定对注册商标提出无效宣告申请。

在先权利人、利害关系人可以依据《商标法》第四十五条第一款规定对注册商标提出无效宣告申请。

在先权利人、利害关系人的具体要求参见第一部分第三章3.2“异议主体”。

### 3.2　期　限

申请人应在法律规定的期限内提出商标评审申请。

复审类案件：申请人应当自收到原审程序决定之日起十五日内向商标注册部门申请复审。原审决定尚未发出，申请人不得提出复审。

无效宣告案件：依照《商标法》第四十四条第一款提出申请的无效宣告案件，不受时限限制。申请宣告国际注册商标无效的，应当自系争商标国际注册申请的驳回期限届满后提出；若驳回期限届满时系争商标仍处在驳回复审或者异议相关程序的，应当自准予注册决定生效后提出。

依照《商标法》第四十五条第一款提出申请的无效宣告案件，应自系争商标注册之日起五年内提出；对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。申请宣告国际注册商标无效的，应当自系争商标国际注册申请的驳回期限届满之日起五年内提出；若驳回期限届满时系争商标仍处在驳回复审或者异议相关程序的，应当自准予注册决定生效之日起五年内提出申请。

《商标法》第三次修正自 2014 年 5 月 1 日起施行后，对经异议程序或不予注册复审程序核准注册的商标提出无效宣告请求的，需在该商标重新刊登注册公告后提出。

### 3.2.1　送达日的确定

送达日是指原审程序文书送达的时间。确定送达日关系到评审期限的计算，是形式审查的重要内容。

（1）以邮寄方式送达的，申请人可以提交原审程序文书的邮政挂号信信封原件作为证明送达日的证据，邮戳清晰的，以收到的邮戳日为准；邮戳不清晰的，自文件发出之日起满 15 日视为送达。申请人能够证明实际送达日的除外。

申请人无法提交邮政挂号信信封的，应当提交凭借邮政挂号信条码查询到的邮路信息，由商标注册部门结合发文信息进行综合判定，确定实际送达日。

申请人主张实际送达日与挂号信邮戳、邮路信息不一致的，可以提交县级以上邮政部门出具的加盖公章的证明原件，该证明应注明实际送达日期及邮政部门的联系人、联系电话等，由商标注册部门审查核实后，确定实际送达日。

（2）以公告方式送达的，自公告发布之日起满三十日视为送达。申请人在公告期间内领取的，实际领取之日为送达日。公告期满后领取的，仍以公告发布之日起满三十日视为送达，申请人实际领取材料的时间不影响公告送达期间的计算。

（3）以数据电文方式送达的，自文件发出之日起满十五日视为送达。文件发出之日以商标注册部门网上服务系统载明的日期为准。

（4）马德里国际注册商标的送达，以世界知识产权组织（WIPO）通知函上所载国际局转发申请人的时间为准。

### 3.2.2　提交日的确定

提交日是指评审申请提交的时间。确定提交日关系到判断该评审申请是否超出法定期限，是形式审查的重要内容。

（1）以邮寄方式提交的，以申请人寄出的邮戳日为准。以快递方式提交的，以快递企业收寄日为准。

邮戳日及快递收寄日不清晰的或者没有邮戳日或快递收寄日的，以商标注册部门

实际收到日为准。申请人能够证明实际提交日的除外。

（2）申请人主张实际提交日与邮戳不一致的，可以提交县级以上邮政部门出具的加盖公章的证明原件，该证明应注明实际提交日期及邮政部门的联系人、联系电话等，由商标注册部门审查核实后，确定实际提交日。

（3）以数据电文方式提交的，以商标注册部门收到商标数据电文申请文件的时间为准。申请人的数据电文材料未能被正常接收的，视为未提交。

### 3.2.3 期限的计算

《商标法》及其实施条例规定的各种期限开始的当日不计算在期限内。期限以年或者月计算的，以期限最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

评审申请的提交日应当在期限届满日之前，最迟在届满日同一天。

## 3.3 评审范围

对商标注册部门作出的驳回商标注册申请的决定不服提起复审，属于驳回复审案件的评审范围。对商标注册部门作出的对初步审定的商标不予注册的决定不服提起复审，属于不予注册复审案件的评审范围。对商标注册部门作出的对注册商标撤销或不予撤销的决定不服提起复审，属于撤销复审案件的评审范围。对商标注册部门作出的对注册商标宣告无效的决定不服提起复审，属于无效宣告复审案件的评审范围。对已经注册的商标请求予以无效宣告的，属于无效宣告案件的评审范围。

申请人不得以评审申请的形式提交商标注册申请、分割申请、商标变更申请、商标续展申请、商标转让申请、商标异议申请、商标撤销申请、行政复议申请、信访等不属于评审范围的材料。

申请人撤回评审申请后，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。

已经作出评审裁定或决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请；经不予注册复审程序予以核准注册后请求宣告注册商标无效的除外。

## 3.4 内容及要求

提出商标评审申请必须以纸件形式或数据电文形式提交书面申请材料。书面申请材料应当制作、下载或者参照填写对应案件类型的评审申请书。以纸质方式提出的，应当打字或者印刷，具体参见第一部分第一章4.1“申请文件基本要求”。以数据电文方式提出的，应当符合商标网上服务系统要求的数据格式，具体参见第五部分第二十五章3“电子申请的接收”。

申请人通过商标注册部门网上服务系统提交评审申请的，应当注意选择对应的评审案件通道。

### 3.4.1　首　页

首页内容包括：申请商标/系争商标、注册号、类别、申请人名称和联系地址，是否委托商标代理机构，在委托商标代理机构的情况下，该商标代理机构的名称、联系方式等信息。是否需要提交补充证据材料需在首页勾选。

申请人应当准确填写申请书首页所载的申请商标/系争商标名称、注册号、类别、商标注册部门发文号、申请人名称、联系地址、组织机构代码证号等内容。申请人是自然人的，应当在首页签字；申请人是法人或者其他组织的，应当在首页加盖公章。申请人委托商标代理机构的，商标代理机构应当在首页加盖公章。以数据电文方式提交申请的，以商标网上服务系统实时生成的经用户预览确认的首页信息为准。

### 3.4.2　明确的评审理由、事实和法律依据

商标评审申请应当有明确的评审请求，申请人应当罗列其评审请求所依据的商标法律条款，并详细陈述相应的事实与理由。

### 3.4.3　证　据

商标评审申请可以提交证据。申请人如提交证据，应制作相应的证据目录，一并附在正文后。

申请人或商标代理机构应当在证据目录上签字或盖章；应当对证据材料进行编码，且该编码与证据目录一致；如提交的是外文证据，应当对外文证据进行翻译；证据材料为正、副本的，正、副本应当一致，如不一致，应当在证据目录的正、副本中逐一备注说明。

### 3.4.4　代理委托书

申请人委托商标代理机构办理商标评审事宜，应当提交代理委托书。代理委托书应当注明委托事项和代理权限。申请人为外国人或者外国企业的，商标代理委托书还应当载明委托人的国籍。申请人是自然人的，应当在代理委托书上签字；申请人是法人或者其他组织的，应当在代理委托书上盖章。

同一家商标代理机构不能在不予注册复审、撤销复审、无效宣告案件中同时代理双方当事人。

### 3.4.5　身份证明文件

身份证明文件的具体要求参见第一部分第一章5.1“身份证明文件、主体资格证明文件”。

商标评审申请人应当提交身份证明文件，身份证明文件与评审申请书首页载明的申请人名义应当一致。

#### 3.4.6 主体资格证明文件

依据《商标法》第四十五条第一款规定对注册商标提出无效宣告申请的，申请人应提交在先权利人或者利害关系人的主体资格证明，主体资格证明文件的具体要求参见第一部分第一章5.1“身份证明文件、主体资格证明文件”。

复审类案件：申请人提交的身份证明文件即能表明其申请资格，身份证明文件同主体资格证明文件；申请人名义发生变更的，需提交名义变更核准通知书等相关证明文件。

无效宣告案件：依据《商标法》第四十四条第一款规定对注册商标提出无效宣告申请的，申请人提交的身份证明文件即能表明其申请资格，身份证明文件同主体资格证明文件，具体要求参见第一部分第一章5.1“身份证明文件、主体资格证明文件”。

### 3.5 审查结论

#### 3.5.1 受 理

商标评审申请经形式审查符合要求的，予以受理，并通知申请人。

#### 3.5.2 不予受理

商标注册部门收到商标评审申请并进行形式审查后，认为该申请中存在主体不适格、超过法定时限、不属于商标评审范围以及未缴纳评审费用的任一情形，作出不予受理决定，并通知申请人。

#### 3.5.3 补 正

商标注册部门收到商标评审材料经形式审查后，认为有相关需要补正的情形的，通知申请人进行补正。

评审申请需要补正的情形包括：

（1）未提交首页或首页信息填写有误；

（2）复审类案件未提交原审程序决定；

（3）复审类案件未提交原审程序决定送达的证据；

（4）未写明具体的评审请求、事实、理由和法律依据；

（5）申请书/补充材料未按照被申请人的数量提交相应份数的副本；

（6）提交的证据材料正、副本不一致，且未说明；

（7）申请人依据《商标法》第三十条、第三十一条规定提出无效宣告申请时，未列明引证商标；

（8）申请人提交的证据材料未逐一分类编号和制作证据目录清单，未对证据材料来源、待证明事实等具体事项作简要说明；

（9）委托代理机构办理但缺少代理委托书或申请人未在代理委托书上签字/盖章；

（10）提交的身份证明文件/主体资格证明文件不清晰或签字/盖章与证明文件所载

不一致；

（11）其他应予补正的情形。

申请人应当在规定期限内按照通知要求进行补正。

经补正仍不符合规定的评审申请，不予受理，书面通知申请人并说明理由；期满未补正的，视为撤回申请，商标注册部门应当书面通知申请人。

### 3.5.4　形审结案

商标评审案件在形式审查期间，有以下情形的，商标注册部门经审查认为可以结案的，终止评审，予以结案并通知当事人：

（1）申请人死亡或者终止后无继承人或继承人放弃评审权利，有相应书面材料说明或提供相应证明的；

（2）申请人提交书面材料表示自愿撤回评审申请的；

（3）自行或者经调解达成和解，申请人提交书面材料或和解协议等请求撤回评审申请的；

（4）有其他应当终止评审的情形，有相应书面材料说明或申请人提交终止评审申请的。

### 3.5.5　形审驳回

在形式审查期间，发现已经受理的商标评审申请，不符合受理条件或出现了不符合受理条件的新情况，商标注册部门经审查后，予以驳回并通知申请人。

### 3.5.6　视为撤回

申请人未在规定期限内按照补正通知要求进行补正的，视为撤回评审申请，商标注册部门作出视为撤回通知。

## 4　答辩材料的审查

评审申请有被申请人的，商标注册部门受理后，应当及时将申请书副本及有关证据材料送达被申请人并通知被申请人进行答辩。被申请人应当自收到答辩通知之日起三十日内提交答辩材料；未在规定期限内答辩的，不影响审理。

### 4.1　答辩材料的要求

评审答辩材料要件与异议答辩材料的具体要求一致，参见第一部分第三章4.1“答辩材料的要求”。

### 4.2　评审答辩材料审查结论

（1）答辩人在规定期限内作出答辩且材料符合要求的，商标注册部门应当及时将答辩材料副本送达申请人并通知申请人进行质证。申请人应当自收到证据交换通知之

日起三十日内提交质证意见，未在规定期限内提交质证意见的，不影响审理。

（2）答辩材料需要补正的，商标注册部门书面通知答辩人，要求其在规定期限内，按照指定内容补正。经补正仍不符合规定的评审答辩，或者未在规定期限内补正的，视为未答辩，不影响审理。

评审答辩需要补正的情形包括：未提交答辩通知书及其送达证据；答辩书内容不清晰、无法辨认的；答辩书/答辩补充材料正、副本不一致（包含未提交副本情形）且未说明；答辩人提交的证据材料未逐一分类编号和制作证据目录清单，未对证据材料来源、待证明事实等具体事项作简要说明；声明委托代理人的，未提交商标评审代理委托书或未在商标评审代理委托书上签字/盖章；提交的身份证明文件不清晰或签字/盖章与证明文件所载不一致；以及其他经审查应予补正的情形。

## 5 补充证据材料的审查

当事人需要在提出评审申请或者提交评审答辩后补充有关证据材料的，应当在申请书或答辩书中声明，并自提交申请书或答辩书之日起三个月内一次性提交；未在申请书或答辩书中声明或者期满未提交的，视为放弃补充。

### 5.1 补充证据材料的要求

评审补充证据材料的具体要求与异议补充证据材料的具体要求一致，参见第一部分第三章 5.1“补充证据材料的要求”。

### 5.2 审查结论

（1）有关补充证据材料在期限内提交，且符合规定的，予以通过。

（2）补充证据材料需要补正的，商标注册部门书面通知当事人，要求其在规定期限内，按照指定内容补正。经补正仍不符合规定的，或者未在规定期限内补正的，视为未提交该补充证据材料。

## 6 变更及解除代理的审查

当事人委托商标代理机构办理商标评审事宜，代理权限发生变更、代理关系解除或者变更代理人的，应当及时书面告知商标注册部门。

当事人变更或解除与商标代理机构的委托关系，需提交相应的变更代理材料或解除代理材料。经审查认为材料符合要求的，予以变更或解除代理关系。

当事人委托同一家商标代理机构但赋予该代理的权限发生变更的，应当提交变更代理权限的说明书及含有变更后代理事项或代理权限的商标代理委托书，并签字或盖章。当事人重新委托商标代理机构的，应当提交与原商标代理机构解除委托关系的声明及新的代理委托书，并签字或盖章。当事人解除与商标代理机构的委托关系的，应当提交解除委托关系的声明，并签字或盖章。对于委托书的审查参见本章 3.4.4“代理委托书”。

### 7　撤回评审申请的审查

当事人有权依法处分自己与商标评审有关的权利。当事人请求撤回评审申请，应符合《商标法》的要求。

请求撤回评审申请的，需提交撤回评审申请书及主体资格证明材料，如委托商标代理机构的，需提交代理委托书。

当事人应当准确填写撤回评审申请书的相关信息，并就撤回原因予以说明。当事人提交的主体资格证明材料应与申请人名义一致，并签字或盖章。当事人委托商标代理机构撤回评审申请的，应当提交代理权限注明撤回评审申请或放弃评审申请的代理委托书，参见本章3.4.4“代理委托书”。

# 第五章　撤销注册商标申请形式审查

## 1　撤销连续三年不使用注册商标申请的形式审查

### 1.1　法律依据

《商标法》第十八条、第四十九条第二款、第七十二条

《商标法实施条例》第五条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十七条、第六十六条

### 1.2　申请文件及要求

撤销连续三年不使用注册商标申请（以下简称撤三申请）的形式审查主要是对申请文件进行书面审查，审查申请文件是否齐全、是否符合要求。

（1）申请书填写的商标注册人、注册号、商标、类别、撤销商品或者服务项目应与档案记录的信息一致。

（2）被申请撤销商标应为有效注册商标，且注册已满三年。

（3）应列明具体撤销理由，撤销理由应当说明被申请商标连续三年不使用的有关情况，并列出初步调查的证据。

（4）委托代理机构办理的，委托书和身份证明文件应符合要求。

申请文件应满足形式审查的一般性要求（参见第一部分第一章“形式审查的一般性要求”）。

### 1.3　注册商标注册满三年的计算

被申请撤销商标应当为有效注册商标，且注册满三年。不符合要求的，不予受理该撤销申请。

#### 1.3.1　国内注册商标

一般情况下，三年起算点为商标注册公告之日。

#### 1.3.2　马德里国际注册商标

（1）一般情况下，以国际注册商标在中国的驳回期限届满之日作为该商标注册满三年的起算点。

根据《商标国际注册马德里协定》进行的商标国际注册，驳回期限届满之日为从商标注册部门收到的申请文件上注明的“通知日期”之日起加 12 个月；根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》进行的商标国际注册，驳回期限届满之日为从商标注册部门收到的申请文件上注明的“通知日期”之日起加 18 个月。同属《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》的缔约方的，根据议定书第九条之六的规定，驳回期限届满之日为从商标注册部门收到的申请文件上注明的“通知日期”之日起加 12 个月。

（2）在领土延伸程序中部分驳回的，其中予以核准的部分商品或者服务应从该部分商品或者服务延伸至中国的驳回期限届满日起算。

（3）驳回期限届满时仍处在驳回复审或者异议相关程序的，自准予注册决定生效之日起算。

（4）驳回期限届满前驳回复审或者异议相关程序作出的准予注册决定已生效的，自驳回期限届满日起算。

### 1.4　文件送达

《提供使用证据通知》送达主送当事人视为送达，抄送当事人收到该通知不作为送达依据。

#### 1.4.1　主　送

（1）注册人为内地（大陆）自然人、法人或者其他组织的，按照商标档案记录的注册人地址直接送达注册人。经查证，注册人的名义地址信息在国家企业信用信息公示系统发生变更的，可以按照该系统显示的变更后的名义地址送达；对于正在办理注册人名义、地址变更的，可以按变更后的名义、地址送达。

（2）注册人为我国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区自然人、法人或者其他组织的，按照商标档案记录的文件接收人直接送达注册人。没有指定文件接收人的，主送给该商标最近业务代理机构。

（3）注册人为外国主体的，按照商标档案记录的文件接收人直接送达注册人。没有指定文件接收人的，主送给该商标最近业务代理机构。

（4）通过马德里体系注册的国际商标，根据世界知识产权组织网站记载的注册代理人名义及地址送达注册人；没有代理人的，按照注册人的通讯名义及地址送达注册人，没有注册人的通讯名义及地址的，按照注册人登记的名义及地址送达注册人。

#### 1.4.2　抄　送

为提高实际有效送达比例，维护商标注册人权益，可选择将《提供使用证据通知》抄送以下相关当事人：

（1）对于正在办理转让的商标，可抄送受让人和转让人代理机构；

（2）对于正处于冻结或质押状态的商标，可抄送冻结方或质押方；

（3）对于已完成转让、变更、续展、许可备案等业务的商标，抄送最近业务委托的商标代理机构；

（4）注册人此前办理过的其他商标业务的商标代理机构。

### 1.4.3 送达公告

主送方式无法送达商标注册人或者主送邮件退回的，商标注册部门刊登送达公告，自公告之日起30日视为送达。

抄送邮件退回的，不刊登送达公告。

## 1.5 连续三年不使用之三年期间的确定

《提供使用证据通知》应说明要求注册人提供的使用证据所覆盖的三年时间期限。该三年时间期限自申请人向商标注册部门申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年（例如：2020年10月20日商标注册部门收到撤销申请，注册人应提供2017年10月20日至2020年10月19日使用该商标的证据）。

## 1.6 使用证据的接收

注册人应按照《提供使用证据通知》要求，在规定期限内提交使用证据。注册人提交的说明材料和使用证据材料应制作目录，并按照目录顺序装订成册。提交的使用证据一般不予退还。

注册人提交的使用证据虽然超出规定期限，但仍在商标注册部门完成相关审查程序之前，该部分证据可以作为在案使用证据参考采纳。

在商标注册部门完成相关审查程序之后提交的使用证据，不作为在案使用证据予以审查。

## 1.7 审查过程中的变更

审查过程中发生名义、地址或代理变更的：

（1）撤销申请人或商标注册人在其主管部门登记名义或地址发生变更的，应按照变更后的名义提供申请补充材料进行说明，并提交变更的相关证明。

（2）申请人请求更换撤销申请代理机构、注册人请求更换提供使用证据代理机构，应提供申请补充材料，说明相关情况，并提供经申请人盖章、签字的新商标代理委托书，注明相应委托事项，新的代理机构及其代理人在补充材料中应盖章、签字确认。

## 1.8 形式审查结论

经形式审查，申请手续不符合要求、重复提交相同内容的撤销申请、申请撤销的商品或商标已经无效、商标注册未满三年的，不予受理。

申请手续基本齐备或者申请文件基本符合要求，通过补正可以符合受理条件的，通知申请人补正；期满未补正、经补正仍未符合要求、未按照要求进行补正的，不予

受理。

符合受理条件的，予以受理，书面通知申请人，并向注册人发送《提供使用证据通知》。申请人未缴纳商标规费或未按要求足额缴纳的，不予受理并书面通知申请人。

### 1.9　撤回申请

申请人在提交撤回撤三申请时，商标注册部门对该案的相关审查程序尚未终结的，经审查可以准许其撤回。

#### 1.9.1　撤回申请文件

申请文件应满足形式审查的一般性要求（参见第一部分第一章“形式审查的一般性要求”）。

申请人办理撤回撤三申请时委托的代理机构与原撤三申请代理机构不一致的，应同时提交变更代理机构的书面文件。

#### 1.9.2　内容与要求

撤回申请主要从以下几个方面进行审查：

（1）原撤三申请是否已审查终结；

（2）撤回申请人是否与撤三申请人一致；

（3）撤回申请人委托的代理机构与注册人答辩的代理机构或商标注册人的文件接收人、注册代理人是否为同一代理机构。

#### 1.9.3　审查结论

商标注册部门针对撤三申请已作出审查决定的，撤回申请不予受理。

撤回申请不符合要求的，不予受理，该撤三申请继续审查。

撤回申请符合要求的，予以受理，准予撤回。该撤三申请结案，审查终止。

## 2　撤销成为通用名称商标申请的形式审查

### 2.1　法律依据

《商标法》第十八条、第四十九条第二款、第七十二条

《商标法实施条例》第五条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十七条、第六十五条

### 2.2　形式审查内容

形式审查主要是对申请文件进行书面审查，审查申请文件是否齐全、是否符合要求：

（1）申请书填写的商标注册人、注册号、商标、类别、撤销商品或者服务项目应与商标注册信息一致；

（2）应列明具体撤销理由，撤销理由应当说明被申请商标成为通用名称的有关情况，并附送相关证据，申请文件及证据材料应当提交一式两份；

（3）委托代理机构办理的，委托书应符合规定要求；

（4）被申请撤销商标应为有效注册商标。

### 2.3 申请文件

申请文件应满足形式审查的一般性要求（参见第一部分第一章“形式审查的一般性要求”）。另需附送撤销理由书及有关证据材料，并提供副本一份供转送注册人使用。

### 2.4 形式审查结论

具体内容参见本章1.8“形式审查结论”。

### 2.5 答辩通知书的送达

撤销申请受理后，应通知注册人答辩。答辩通知书送达主送当事人视为送达，抄送当事人收到该通知不作为送达依据。

寄送主送方当事人答辩通知书的同时需附送申请方证据材料副本，抄送方当事人不需附送。

注册人应按照答辩通知要求，在规定期限内提交理由和证据。注册人提交的材料和证据应制作目录，并按照目录顺序装订成册。提交的证据一般不予退还。

注册人提交证据虽然超出规定期限，但仍在商标注册部门完成相关审查程序之前，该部分证据可以作为在案使用证据参考采纳。

在完成相关审查程序之后提交的使用证据，不作为撤销审查在案证据。

其他具体内容参见本章1.4“文件送达”。

### 2.6 审查过程中的变更

具体内容参见本章1.7“审查过程中的变更”。

### 2.7 撤回申请

具体内容参见本章1.9“撤回申请”。

# 第二部分　商品服务和商标检索要素的分类

## 第六章　商品服务分类

### 1　引　言

依据《商标法》第四条、第二十二条，《商标法实施条例》第十三条、第十五条、第九十三条的规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当申请商标注册。提出注册申请时，商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。指定使用在商品上的商标为商品商标，指定使用在服务上的商标为服务商标。商标注册用商品和服务分类表，由商标注册部门制定并公布。

中国作为尼斯联盟成员国，采用《商标注册用商品和服务国际分类》（尼斯分类）。商标注册部门将尼斯分类的商品和服务项目划分类似群，并结合实际情况增加我国常用商品和服务项目名称，制定《类似商品和服务区分表》。

### 2　商品和服务分类概述

现行尼斯分类将商品和服务分成 45 个大类，其中商品为第 1 类至第 34 类，共 34 个类别；服务为第 35 类至第 45 类，共 11 个类别。

《类似商品和服务区分表》依据尼斯分类制定。《类似商品和服务区分表》中 45 个类别项下含有类别标题、类别注释、商品和服务项目名称。类别标题指出了归入本类的商品或者服务项目范围；类别注释对本类主要包括及不包括哪些商品或者服务项目作了说明；《类似商品和服务区分表》中所列出的商品和服务项目名称为标准名称。

尼斯分类每年修订一次，《类似商品和服务区分表》随之予以调整。申请人应当依照提交申请时施行的尼斯分类和《类似商品和服务区分表》进行申报。例如：申请日为 2021 年的商标注册申请，在进行商品服务项目分类时适用尼斯分类第十一版 2021 文本，申请日在此之前的商标注册申请适用对应的尼斯分类版本。

尼斯分类修订时，会对部分商品和服务项目的类别和可接受性进行调整。申请人不得申报提交申请时已经失效或尚未生效的商品和服务项目名称。例如：2017 年尼斯分类将“药皂”由第 3 类移入第 5 类，如果申请人 2016 年在第 5 类申请“药皂”，或是 2017 年在第 3 类申请“药皂”，都将被要求予以改正。

## 3 商品和服务项目申报原则

（1）在商标注册时应当依据尼斯分类进行申报。

（2）申请人既可以申报标准名称，也可以申报未列入《类似商品和服务区分表》中的商品和服务项目名称。申请人在申报《类似商品和服务区分表》上没有的商品和服务项目时，应根据类别标题、类别注释，比照标准名称申报类别。

例如，坚果壳制工艺品。根据类别标题，“未加工或半加工的骨、角、鲸骨或珍珠母”属于第 20 类，类别注释中说明第 20 类“主要包括家具及其部件，由木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、琥珀、珍珠母、海泡石以及这些材料的代用品或塑料制成的某些制品”，“木、蜡、石膏或塑料制艺术品”为第 20 类的标准名称。比照上述内容，“坚果壳制工艺品”应申报在第 20 类。

又如，基因筛查服务。根据类别标题，“科学技术服务和与之相关的研究与设计服务”属于第 42 类，类别注释中说明第 42 类尤其包括“为医务目的所做的科学研究服务”；“医疗服务”属于第 44 类，类别注释中说明第 44 类尤其包括“医疗诊所服务和由医学实验室提供的、用于诊断和治疗的医学分析服务。例如：X 光检查和取血样”。基因筛查可以广泛用于科学研究和医学治疗，因此“基因筛查（为科学研究目的）”应申报在第 42 类，“基因筛查（为医疗目的）”应申报在第 44 类。

（3）根据类别标题、类别注释，比照标准名称仍无法分类的，按照商品和服务分类原则申报。

## 4 商品和服务分类原则

对商品和服务项目进行分类时，一般遵照下列原则。

### 4.1 商品分类原则

（1）商品为制成品，原则上按功能或用途进行分类。

例如，手套类商品，应依据具体产品的功能、用途进行分类。“手套（服装）”属于服装，应申报在第 25 类；“防事故用手套”属于救护器具，应申报在第 9 类；“医用手套”属于医疗用辅助器具，应申报在第 10 类；“绝缘手套”属于绝缘用品，应申报在第 17 类；“家务手套”属于家务用具，应申报在第 21 类；“竞技手套”属于体育和运动用品，应申报在第 28 类。“一次性手套”为不规范名称，因为该商品的功能用途并不明确，例如，“医用一次性手套”应申报在第 10 类；“家务用一次性手套”应申报在第 21 类。

（2）商品为多功能的组合制成品，应依据主要功能或用途进行分类。

例如，“带有图书的电子发声装置”，主要功能是电子发声装置，应申报在第 9 类；“带电子发声装置的图书”，主要功能是图书，应申报在第 16 类。

（3）商品为原料、未加工品或半成品，原则上按其组成的原材料进行分类。

例如，根据类别标题，“金属建筑材料”属于第 6 类，那么“建筑用金属衬板”应

申报在第 6 类。同理，“金属制人工鱼礁”是由金属材料制成，应申报在第 6 类。

（4）商品按其组成的原材料分类时，如果是由几种不同原材料制成，原则上按其主要原材料进行分类。

例如，“牛奶饮料（以牛奶为主）”应按牛奶申报在第 29 类；“加奶咖啡饮料”的本质仍是咖啡饮料，应申报在第 30 类。

（5）商品是构成其他产品的一部分，且该商品在正常情况下不能用于其他用途，则该商品原则上与其所构成的产品分在同一类。

例如，“电话机听筒”是构成“电话机”的一部分，应申报在第 9 类。

（6）用于盛放商品的专用容器，原则上与该商品分在同一类。

此处的“用于”，是指专门用于，即该专门容器为盛放该商品进行了专门的设计，具有特殊的形状和样式。

例如，“专用化妆包”为盛放化妆用具进行了专门的设计，应申报在第 21 类；“非专用化妆包”应申报在第 18 类。

### 4.2　服务分类原则

比照《类似商品和服务区分表》所列标准名称，依据服务所属的行业，并结合服务的目的、内容、方式、对象等因素进行综合判断。

例如，“广告片制作”属于广告类服务，应申报在第 35 类；“除广告片外的影片制作”属于娱乐类服务，应申报在第 41 类；但“制作电视购物节目”属于广告类服务，应申报在第 35 类。

出租服务、咨询服务、特许经营服务可依据以下原则分类：

（1）出租服务，原则上与通过出租物所实现的服务分在同一类别。

例如：“出租电话机”实现的是通讯服务，应申报在第 38 类；租赁服务与出租服务相似，应采用相同的分类原则；但融资租赁是金融服务，属于第 36 类。

（2）提供建议、信息或咨询的服务，原则上与提供服务所涉及的事物归于同一类别。以电子方式（如电话、计算机网络）提供建议、信息或咨询不影响这种服务的分类。

例如：“运输信息”应申报在第 39 类，与运输服务归入同一类别；“金融咨询”应申报在第 36 类，与金融服务归入同一类别；“通过网站提供金融信息”与“金融信息”的分类相同，应申报在第 36 类。

（3）特许经营的服务，原则上与特许人所提供的服务分在同一类别。

例如：“特许经营的商业管理”应申报在第 35 类，与特许人所提供的商业管理服务归入同一类别。

## 5　商品和服务项目申报基本要求

申请人申请商标注册时，应首先考虑使用《类似商品和服务区分表》中已列出的标准名称。在申报时，应填写具体的商品和服务项目名称，即《类似商品和服务区分

表》中六位代码之前的具体名称，不可填写类别号、类别标题、类别注释、类似群号、类似群名称、项目编号。

申请人也可选择商标注册部门公布的《类似商品和服务区分表》以外可接受商品和服务项目名称。申请人在使用《类似商品和服务区分表》中的标准名称以及《类似商品和服务区分表》以外可接受名称时，应当依照提交申请时施行的尼斯分类和《类似商品和服务区分表》版本进行申报，不得申报提交申请时已经失效或尚未生效的商品和服务项目名称。

申请人申请商标注册时，还可申报《类似商品和服务区分表》以外的其他商品或者服务项目名称，但应符合以下要求：

（1）符合提交申请时施行的尼斯分类和《类似商品和服务区分表》版本分类原则。

（2）申报的商品或者服务项目名称应对商品或者服务项目进行准确的表述。该名称应足以使此商品或者服务项目与其他类别的商品或者服务项目相区分。应避免使用含混不清、过于宽泛、不足以确定其所属类别或易产生误认的商品或者服务项目名称。

以计算机相关产品为例，“计算机硬件”属于第 9 类，“计算机硬件安装、维护和修理”属于第 37 类，“计算机硬件设计和开发咨询”属于第 42 类；“计算机软件（已录制）”属于第 9 类，“计算机软件安装”“计算机软件设计”属于第 42 类。如果申请人申报“计算机系统安装”，则可能包括计算机硬件安装和计算机软件安装，而两类安装服务分别属于尼斯分类不同类别，因此该申报名称不规范。如果申请人申报“计算机操作系统安装”，则属于可以接受的规范名称。

（3）申报的商品或者服务项目名称应符合国家通用语言文字法、标点符号用法及社会公众语言习惯，应使用规范简体汉字表述，不得出现错别字及繁体字。

（4）申请人可附送对该商品或者服务项目的说明。该说明材料仅为对商品或者服务项目的补充解释说明，并非商品或者服务项目名称组成部分。即使申请人附送了对商品或服务项目的说明材料，该商品或者服务项目名称本身也应符合上述所有申报要求。

# 第七章　商标文字检索要素分类

## 1　引　言

商标文字检索要素分类是为方便文字商标的事先查询和审查而做的一项基础性工作，针对商标文字部分制定，包括汉字、少数民族文字、外文、数字。

## 2　商标名称

本章所称商标名称供档案显示用，用以提示审查员该商标图样的主要内容，并非对商标图样具体内容进行详细界定。商标名称以便于呼叫为原则，仅列出商标图样文字的主要部分。商标注册部门各类文书中对商标的表述，遵循各类文书的要求。

### 2.1　商标名称确定原则

三维标志商标的商标名称为“三维标志”，颜色组合商标的商标名称为“颜色组合”，声音商标的商标名称为“声音商标”。其他类型商标的商标名称按以下原则确定：

（1）商标为纯图形的，商标名称为“图形”。商标为文字和图形组合的，图形部分不写在商标名称里。

（2）商标含有汉字、英文字母和数字的，商标名称应包括文字的主要部分（汉字为对应的简化汉字），并按惯常呼叫顺序排列，各部分之间可以用空格适当隔开。如“妃丽思 FINESSE”“1 课 3 练”“E 心 E 意”“九佳益 9 + 1 = ?”“Y + X/2”“6@8”“8.1 – 9.1”“W&W’S”“9：00”等。

商标为汉字和拼音的，若拼音与汉字相对应，则拼音不写在商标名称里。

（3）少数民族文字（蒙文、满文、藏文等）、非英文文字按图形处理。

（4）文字艺术化、图形化明显的，按图形处理。自造字、非规范汉字，按图形处理。

### 2.2　商标名称的修改

商标注册申请已经审查完毕的，商标名称原则上不再修改，商标名称存在文字错误情形的除外。

在本指南制定前按原有标准确定的商标名称，不再修改。

### 3　文字检索分卡基本要求

文字检索分卡分为汉字、拼音、英文、意译、字头、数字六种类型，可单独划分，也可组合划分。

同一类型的文字，其字体、大小、颜色等视觉效果有较大差异的，除整体划分一个检索分卡外，显著部分还应分别划分检索分卡。

商标名称：风韵飘
汉字分卡：风韵飘；风韵；飘
拼音分卡：FENG YUN PIAO；FENGYUN；PIAO

商标名称：BLUE FOREST
意译分卡：蓝色森林；蓝色；森林
汉字分卡：蓝色森林；蓝色；森林
拼音分卡：LAN SE SEN LIN；LAN SE；SEN LIN
英文分卡：BLUEFOREST；BLUE；FOREST

同一类型分卡中的文字，按惯常顺序排列。难以判断惯常顺序的，按照从左到右、从上到下的读写顺序排列。若申请人已说明顺序，可参照其说明划分。

### 4　汉字分卡

商标中含有汉字的，应当划分汉字分卡。汉字间有特殊字符的，划分去掉该字符的整体汉字分卡。汉字分卡必须同时划分与之对应的拼音分卡。

商标名称：爱米 & 仙奴
汉字分卡：爱米仙奴
拼音分卡：AI MI XIAN NU

商标名称：卡路·约翰
汉字分卡：卡路约翰
拼音分卡：KA LU YUE HAN

#### 4.1　多音字

商标中包含多音字的，拼音分卡一般应为惯常读音的组合。

商标名称：和平
汉字分卡：和平
拼音分卡：HE PING

商标名称：朝阳
汉字分卡：朝阳
拼音分卡：CHAO YANG，ZHAO YANG